

1502338-97.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RÉU CONDENADO A UMA PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea c, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público << Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1502338-97.2021.8.26.0530 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502338-97.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282497/2021 - DEL.POL.SERRANA, 20857792 - DEL.POL.SERRANA, 1321/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2282497 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FERREIRA CARESSATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

MATHEUS FERREIRA CARESSATO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado com incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pelo fato ocorrido no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 23 horas e 41 minutos, na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, n.º 115, Bairro Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca de Serrana/SP, em que, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com Mateus Messias de Oliveira Vegilato, subtraiu, para si, um monitor de vídeo e um terclado, ambos da marca LG, avaliados em R\$ 440 (quatrocentos e quarenta reais) pertencentes ao Município de Serrana/SP, conforme narrado na denúncia de fls. 141/144.

O réu foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva em 16 de outubro de 2021 (fls. 89/91) e mantida em 10 de março de 2022 pela decisão de fls. 231/232.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 11 de novembro de 2021 (fl. 145). O acusado foi devidamente citado em 23 de novembro de 2021 (fl. 176), e apresentou resposta à acusação às fls. 189/196.

Citado por edital (fl. 229), Mateus Messias de Oliveira Vegilado não compareceu, nem constituiu defensor, razão pela qual o presente feito foi desmembrado em relação ao aludido corréu, gerando o processo n.º 0000187-97.2022.8.26.0596 (fl. 230 e 278).

Em audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, assim como foi realizado o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução criminal, as partes se manifestaram em alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal destituída a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do crime de furto qualificado.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelos termos de depoimento (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição/apreensão (fl. 26), pelas imagens de câmeras de segurança (fls. 48/52), pelo auto de avaliação (fl. 135), pelo relatório final (fls. 136/137), pelo laudo pericial (fls. 166/168), pelo relatório de investigação (fls. 259/265) e pelas demais provas colacionadas nos autos.

A autoria, por sua vez, restou incontestada diante da prova oral colhida em Juízo.

A testemunha arrolada pela acusação Miguel Archanjo Dutra, Guarda Municipal, informou que recebeu uma ligação do responsável pela clínica dizendo que o alarme do local estava disparado, ocasião em que se dirigiu até lá, acompanhado pelo também Guarda Municipal Uilson de Souza Fernandes. Ao chegarem no palco dos fatos, encontraram a porta arrombada e perceberam que o monitor e o teclado do computador haviam sido subtraídos. Aduziu que saíram em rastreamento nas proximidades e visualizaram os infratores no cruzamento entre as ruas Amazonas e Luiz Borin, há cerca de 300 metros do local, sendo que Mateus Messias de Oliveira Vegilato carregava um saco consigo. Diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem e encontraram a res furtiva dentro do aludido saco. Informou que, quando receberam as imagens das câmeras de segurança da Clínica, foi possível identificar que o acusado Matheus Ferreira Caressato entrou no local e subtraiu os objetos, enquanto Mateus Messias de Oliveira Vegilato ficou vigiando do lado de fora.

A testemunha de acusação Uilson de Souza Fernandes, Guarda Municipal, narrou os fatos na mesma ordem de ideias que a testemunha anterior.

O réu Matheus Ferreira Caressato confessou.

Eis a síntese da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade do fato cometido, estando a prisão em flagrante dos réus corroborada pelas demais provas orais produzidas em juízo, bem como os elementos de informação em inquérito.

Isso porque, em primeiro lugar, os depoimentos das testemunhas, servidores públicos municipais, encontram-se coesos e uniformes. Não há demonstração de que eles tenham interesse na causa ou vontade pessoal de prejudicar injustamente o réu.

Ademais, a circunstância de a res ter sido apreendida em poder dos acusados logo após a constatação do crime e em horário incompatível com qualquer outra circunstância, só confirma sua responsabilidade criminal.

Insta salientar que a qualificadora do concurso de agentes foi comprovada pela prova das testemunhas colhida.

Somado a isso o laudo pericial (fls. 166/168) concluiu que o acesso ao interior do imóvel se deu por meio de arrombamento, eis que instrumento contundente causou a fratura da folha inferior direita de vidro do portão da entrada (fl. 166), comprovando, assim, a outra circunstância qualificadora.

Não prospera, ainda, a requisição da defesa para que haja desclassificação do crime

de furto consumado para a modalidade tentada. Isto porque, os acusados já haviam deixado o local dos fatos na posse da res furtiva, ou seja, já tinham consumado o delito.

Por fim, é inviável, na espécie, o reconhecimento do princípio da insignificância, visto que, conforme se depreende das certidões de fls. 62/65, o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, afastando-se a atipicidade material diante da habitualidade delitiva. Ainda, a avaliação dos bens (fl. 135) subtraídos demonstra a quantia de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), além de o furto ter sido praticado na forma qualificada.

De rigor a condenação do réu Matheus Ferreira Caressato, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de recidivência, elencada no artigo 61, inciso I, do Código Penal (autos n.º 1500681-28.2018.8.26.0530 e n.º 3001008-65.2013.8.26.0596). Todavia, o acusado confessou integralmente. Então mantenho a pena intermediária em 02 anos e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, constatado pelo auto de prisão em flagrante que o crime se deu durante o repouso noturno (artigo 155, §1º do Código Penal), aumenta-se a pena em um terço, fixando-a em definitivo em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. Em atenção aos maus antecedentes que ostenta, a indicarem a insuficiência de regime menos gravoso, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Afigura-se desproporcional fixar o regime inicial fechado, pois o fato foi praticado sem qualquer violência ou grave ameaça contra pessoa, afastando-se a necessidade de encarceramento do acusado no mais gravoso regime do Direito Penal brasileiro, o qual deve ser reservado apenas aos casos mais extremos.

O Julgador deve analisar a proporcionalidade do regime fechado de forma razoável no caso concreto. Por mais, o acusado já se encontra preso há cerca de seis meses, por fato praticado sem qualquer violência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA DE 1 ANO, 4 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SÚMULAS 718 E 719/STF. FIXADO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 4 meses e 15 dias de reclusão da pena-base pelos maus antecedentes, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de furto simples (de 1 a 4 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 3. Considerando a falta de fundamento concreto para a fixação do regime fechado, cabível o regime semiaberto, consoante art. 33, § 3º, do CP e Súmulas 718 e 719 do STF. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, dando-lhe parcial provimento para fixar o regime semiaberto.

(STJ - AgRg no AREsp: 1666411 MG 2020/0039477-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. AGRAVAMENTO DESPROPORCIONAL DO REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. É justa a aplicação do regime semi-aberto por conta da reincidência e dos maus antecedentes, se a pena aplicada é inferior a 04 anos e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, mostrando-se o regime mais gravoso desproporcional ao delito praticado. II. As circunstâncias consideradas na fixação do quantum da pena, mormente por decorrerem do mesmo fato

concreto, devem repercutir também sobre a escolha do regime prisional, conforme dispõe o art. 33, do Código Penal - destacado pelo Julgador de 1º grau. III. A lei permite ao juiz, desde que fundamentadamente, fixar regime mais rigoroso, conforme seja recomendável por alguma das circunstâncias do art. 59 do Estatuto Punitivo. IV. Embora seja o réu reincidente e ostente maus antecedentes, trata-se de crime de furto qualificado que, apesar de ter sido praticado com rompimento de obstáculo, não empregou violência ou grave ameaça à pessoa. V. Evidenciado que nem todas as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, é justa a aplicação do regime intermediário por conta da reincidência e dos maus antecedentes, pois o regime mais gravoso se mostra, no caso, desproporcional em face do crime cometido. VI. Deve ser fixado o regime semi-aberto para o cumprimento da reprimenda imposta. VII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC: 71497 PR 2006/0265408-7, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 13/02/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/03/2007 p. 380)

No mesmo sentido, em caso envolvendo fato típico mais grave que o presente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RÉU CONDENADO A UMA PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea c, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (14g de crack, 67g de cocaína e 57,7g de maconha), utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade e restritivas de direitos. 2. Ocorre que, apesar de ser idônea a fundamentação apresentada para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, na espécie, para uma pena inferior a 4 anos de reclusão - para a qual seria cabível a aplicação de regime inicial aberto, não fosse a quantidade e variedade da droga apreendida -, afigura-se desproporcional a aplicação de regime inicial fechado, excessivamente oneroso para o recorrente, devendo incidir o regime inicial semiaberto, imediatamente mais gravoso que o quantum da pena indica. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1795973 SP 2019/0041662-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Pelos motivos dos artigos 44, III e 77, III, CP, inviável a substituição da pena ou suspensão condicional desta. O acusado encontra-se preso desde o flagrante, em 15 de outubro de 2021, ou seja, há quase 06 meses. O fato foi praticado sem qualquer violência ou grave ameaça contra ser humano. Ao contrário, os guardas civis municipais atestaram que o acusado foi abordado e preso em flagrante de forma pacífica, sem qualquer resistência. Não se justifica, portanto, mantê-lo preso indefinidamente, até eventual trânsito em julgado. Por mais, fixei o regime inicial semiaberto, o qual é menos gravoso do que a atual situação do acusado, que se encontra recolhido em Centro de Detenção Provisória, por quase seis meses. Nestes termos, concedo ao acusado o direito aguardar eventual fase recursal em liberdade, sujeito às condições do art. 319, I, IV e V. Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, diante da ausência de informações acerca da condição econômica dos réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, por consequência, CONDENO MATHEUS FERREIRA CARESSATO, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à reprimenda total em 02 anos e 04 meses, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, no valor mínimo legal. Expeça-se o alvará de soltura clausulado (fundamentação supra). Aplico ao acusado as condições do art. 319, I, IV e V, do CPP.

Custas na forma da Lei.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE, à Delegacia de Polícia e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva.
P.I.C.

Serrana, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA